

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

**Diego Gustavo Pérez/ PhD
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, establece: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (...)”*;

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: *“El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”*;

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: *“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)”*;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: *“Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.*

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación (...);

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, dispone: *“Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República (...);”*

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone: *“Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos (...);”*

Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: *“Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora, en el caso de las universidades o escuelas politécnicas es la primera autoridad ejecutiva de la institución de educación superior pública o particular, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora, en el caso de las universidades o escuelas politécnicas presidirá el órgano colegiado superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez. Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto”;*

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, manifiesta: *“Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”;*

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público, prevé: *“Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta Ley.*

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico; técnico, tecnológico o su equivalente y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su desempeño de los puestos públicos.

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos”;

Que, el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ordena: *“Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- El Ministerio del Trabajo, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con la unidad de administración de talento humano de la entidad.*

Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas legalmente realizadas.

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el artículo 173 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: *“Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucional.- Las UATH, en base a las políticas, normas e instrumentos de orden general, elaborarán y mantendrán actualizado el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de cada institución, que será expedido por las autoridades nominadoras o sus delegados.*

El manual contendrá entre otros elementos la metodología, la estructura de puestos de la institución, definición y puestos de cada grupo ocupacional, la descripción y valoración genérica y específica de los puestos. Este Manual será elaborado por cada institución del sector público y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de la administración pública central e institucional y referencial para las demás instituciones comprendidas bajo el ámbito de esta ley”;

Que, el artículo 175 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: *“Administración del subsistema de clasificación de puestos.- El Ministerio de Relaciones Laborales, administrará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público y sus reformas. La clasificación contendrá el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funciones y actividades y los requerimientos*

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

para ocuparlos”;

Que, el Pleno del CES, en su Quinta Sesión Extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior;

Que, el Pleno del CES en su Trigésima Sesión Extraordinaria desarrollada el 19 de septiembre de 2022, mediante resolución RPC-SO-37-No.605-2022, dispuso: *“Artículo 1.- Aprobar la prórroga del plazo de la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a fin de dar cabal cumplimiento al plan de intervención y culminar la regularización de la Universidad, hasta el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo 48 literal f) y la Disposición General Única del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas”;*

Que, el Pleno del CES en su Trigésima Sesión Extraordinaria desarrollada el 19 de septiembre de 2022, mediante resolución RPC-SO-37-No.606-2022, dispuso: *“Artículo Único.- Ratificar a los Miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay: al doctor Diego Gustavo Pérez Darquea, en calidad de Presidente; al doctor Juan Eduardo Bravo Vásquez, en calidad de Miembro Académico y a la doctora María José Calderón Larrea, en calidad de Miembro de Investigación para garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos de la referida Universidad”;*

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mediante resolución codificada RCIFI-SE-01 No.001-2022 resolvió: *“Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que el Consejo de Educación Superior lo disponga. Artículo 2.- Asumir las funciones de Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;*

Que, el literal p) del artículo 102 del Estatuto de la Universidad de investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *“Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades: p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional”;*

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

Que, mediante Resolución RCIFI-019 No. 070-2022, de 31 de mayo de 2022, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprueba el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UITEY;

Que, la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: *“Disponer a la Dirección General de Talento Humano de la Universidad que, en el término de diez días elabore la propuesta del cronograma para la elaboración y expedición del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, en base al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad, aprobado mediante resolución”*;

Que, el numeral 3 del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: *“Responsables del documento.- El responsable del procedimiento es la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Planificación y Procesos”*;

Que, el numeral 6.1.2. del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala: *“La Universidad mantendrá la siguiente clasificación y jerarquía de documentos normativos institucionales: (...)” Instructivos.- Documento dinámico que describe de forma detallada las instrucciones de trabajo para desarrollar una actividad establecida en un procedimiento. Debe ser expresado en lenguaje claro y directo. Este documento se elabora únicamente cuando el procedimiento lo requiere. Dentro de esta categoría se abarcarán los manuales, guías o cualquier documento de similar alcance o jerarquía”*;

Que, el numeral 6.2.1. del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“La Dirección General Jurídica y la Dirección General de Planificación y Procesos, establecerán una planificación semestral para la emisión de los documentos normativos internos (nuevos o actualizaciones), la cual será realizada conforme a los requerimientos de las unidades académicas y administrativas. Dichos requerimientos serán priorizados conforme a criterios de importancia y desempeño definidos por la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Planificación y Procesos, conforme a los lineamientos de la primera autoridad ejecutiva. Conforme a la priorización realizada, se establecerá un cronograma de trabajo general, para la emisión o actualización de los documentos normativos internos”*;

Que, el numeral 7.2.3.1 del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión,

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, manifiesta: *“La unidad académica o administrativa elabora el instructivo requerido con sus anexos, considerando el procedimiento aprobado relacionado y demás documentación de utilidad disponible, en el formato establecido para el efecto (Anexo 7). Tras lo cual, el responsable de la unidad académica o administrativa remite la propuesta de instructivo a la Dirección General Jurídica y Dirección General de Planificación y Procesos, a través de correo electrónico institucional”;*

Que, el numeral 7.2.3.2 del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, indica: *“La Dirección General Jurídica y Dirección General de Planificación y Procesos revisan la propuesta de instructivo con sus anexos y remiten sus observaciones específicas a la unidad requirente a través de correo electrónico institucional, en el término máximo de 4 días (...)”;*

Que, el numeral 7.2.3.5 del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *“La Dirección General de Planificación y Procesos remite la propuesta del instructivo y sus anexos a la primera autoridad ejecutiva o su delegado para la revisión y aprobación, a través del sistema de gestión documental”;*

Que, el numeral 7.2.3.6 del “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, prevé: *“La primera autoridad ejecutiva o su delegado revisa la propuesta de instructivo. En caso de conformidad, lo firma electrónicamente, y lo reasigna a la Dirección General de Planificación y Procesos, a través del sistema de gestión documental. Caso contrario, notifica las observaciones identificadas a través del sistema de gestión documental”;*

Que, mediante memorando UITEY-DGTH-2022-0716-M, de 16 de noviembre de 2022, suscrito por el Ing. Gustavo Morales, Director General de Talento Humano, dirigido a Diego Gustavo Pérez, Ph.D, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remite el Informe Técnico Nro. UITEY-DGTH-2022-0155, el Acta de Revisión del Conforme Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos, el Índice Ocupacional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y solicita la aprobación de la máxima autoridad;

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

Que, mediante comentario inserto en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de fecha 16 de noviembre de 2022, el Dr. Diego Pérez, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido al Mgs. Diego Rueda, Director General Jurídico, manifiesta: *“Favor preparar propuesta de Resolución”*;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y el Estatuto Universitario.

RESUELVE

Artículo Único. Dar por conocidos y aprobados el Informe Técnico Nro. UITEY-DGTH-2022-0155; el Acta de Revisión del Conforme al “Procedimiento de Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos”; el Índice Ocupacional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitidos a través del memorando UITEY-DGTH-2022-0716-M, de 16 de noviembre de 2022, por el Director General de Talento Humano, documentos que forman parte de la presente resolución (https://drive.google.com/drive/folders/1DQKCKrkmasZhA1ZcYLb_Cf0yfyuHtqHh?usp=share_link), y que reposan físicamente en el archivo del Rectorado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notificar con el contenido de la presente resolución al Vicerrector Académico y Vicerrectora de Investigación, para su conocimiento y cumplimiento.

SEGUNDA.- Notificar con el contenido de la presente resolución a todas las áreas administrativas y académicas de la Universidad para su conocimiento y cumplimiento.

TERCERA.- Del cumplimiento de la presente resolución encárguese a la Coordinación General Administrativa-Financiera, a la Dirección General Financiera, Dirección General de Planificación y Procesos y a la Dirección General de Talento Humano de la UITEY, en el ámbito de sus atribuciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA.- Disponer a la Coordinación Administrativa Financiera, Dirección General de Planificación y Procesos, Dirección General Financiera y Dirección General de Talento Humano realice todas las gestiones administrativas necesarias para la implementación del “Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay” hasta el 31 de diciembre de 2022.

Resolución Nro. UITEY-REC-2022-0036-R

Urcuquí, 30 de noviembre de 2022

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Gustavo Perez Darquea
RECTOR - CIFI YACHAY TECH

Referencias:

- UITEY-DGTH-2022-0716-M

Copia:

Señor Ingeniero
José Luis Navas Quishpe
Director General Financiero

Señorita Ingeniera
Rosa Mercedes Pineda Morales
Analista de Despacho 2

Señor Magíster
Rafael Antonio Naranjo Rodriguez
Director General Administrativo

ve/dr